

1514964-55.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181069/2019 -

10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4638/2019 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DA SILVA ARRUDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514964-55.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514964-55.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181069/2019 -

10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4638/2019 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DA SILVA ARRUDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

No presente caso, há de se ver que houve adimplemento substancial das obrigações impostas quando da suspensão do processo, deixando o acusado de comparecer apenas e tão somente em razão da pandemia. Destaco que não há notícia de nova recidiva criminosa (fls. 97/100), eis que os feitos anotados na certidão do distribuidor referem-se a fatos anteriores aos fatos apurados nos presentes autos, sendo que todos eles já estavam em andamento (denúncia recebida) quando da concessão do benefício de fls. 69/70, mas não constavam no sistema da SIVEC (fls. 67/68) de modo que nenhum deles tem o condão de interferir na presente extinção, sendo que tal fato não pode ser imputado ao réu, que não veio a ser processado por qualquer fato posterior à concessão do benefício nestes autos.

Destaco que conforme o Comunicado nº 152/2022, da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do dia 04/04/2022 foram restabelecidos os comparecimentos mensais relativos à liberdade provisória, regime aberto, suspensão condicional do processo, livramento condicional e outros benefícios legais, até então suspensos pelo artigo 2º, § 7º do Provimento CSM 2564/2020.

Nesse cenário, não se mostra razoável manter-se a suspensão do processo, que se estenderá por prazo superior ao estabelecido em audiência própria por razões não imputáveis ao próprio denunciado, impossibilitado de comparecer a este fórum e dar efetivo cumprimento à medida.

Por outro lado, o período adimplido até a suspensão da fiscalização indica que a medida cumpriu seu fim. Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS EDUARDO DA SILVA ARRUDA, com qualificação nos autos, fazendo-o na forma do artigo 89, parágrafo quinto, da Lei n. 9099/1995.

P.R.I.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA